

COMUNE DI BORGO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

Piazza Municipio, 1 - 80040 Borgo Vesuviano (NA) - PEC: protocollo@pec.comune.borgovesuviano.na.it

SETTORE I - AFFARI GENERALI E LEGALI - Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 14/09/2026

OGGETTO: Liquidazione competenze professionali all'Avv. Carla Russo per il patrocinio dell'Ente nel giudizio promosso dal dipendente Gennaro Esposito per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, R.G. n. 1874/2024.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con istanza acquisita al prot. n. 9921 del 03/05/2023 il dipendente sig. **Gennaro Esposito**, nato a Napoli il 12/03/1971, C.F. SP5GNNR71C12F839D, residente in Borgo Vesuviano alla Via Roma n. 48, Istruttore amministrativo cat. C in servizio presso l'Ufficio Anagrafe, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "**cardiopatia ischemica cronica con esiti di infarto miocardico acuto trattato con angioplastica coronarica e impianto di due stent medicati**", nonché della sindrome ansioso-depressiva reattiva insorta successivamente all'evento;
- la Commissione Medica Ospedaliera di Napoli, con verbale n. 3312/CMO del 18/10/2023, riconosceva l'infermità ascrivibile alla VI categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, con conseguente **diritto all'equo indennizzo per un importo di euro 18.450,00**;
- avverso il diniego parziale opposto dall'Ente in ordine alla sindrome ansioso-depressiva, il dipendente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. n. 1874/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/03/2024 l'Ente si costituiva in giudizio conferendo incarico di patrocinio legale all'Avv. Carla Russo del Foro di Nola;
- con sentenza n. 902/2026 il Tribunale di Nola ha definito il giudizio, compensando integralmente le spese tra le parti;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107 e l'art. 184; - il vigente Regolamento di contabilità; - la parcella professionale acquisita al prot. n. 15502 del 02/09/2026, per un importo complessivo di euro 4.872,40 comprensivo di CPA e IVA;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 02/01/2026 di conferimento delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

1. di liquidare in favore dell'Avv. Carla Russo, C.F. RSSCRL80S45F839Z, con studio in Nola alla Via Giordano Bruno n. 22, la somma complessiva di **euro 4.872,40** a titolo di competenze professionali per il giudizio in premessa;
2. di autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente intestato al professionista, **IBAN IT37H0503439960000000457812**;
3. di imputare la spesa al Cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2026, impegno n. 842/2026;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio online dal 15/09/2026 al 30/09/2026, al n. 1203 del Registro delle pubblicazioni.